

RECURSO CÍVEL Nº 5005534-19.2024.4.02.5006/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL ALEXANDRE DA SILVA ARRUDA

RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: DANIEL RIBEIRO DA SILVA (AUTOR)

PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. ATIVIDADE DE LAVADOR. MERA INDICAÇÃO NA CTPS DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE NÃO É SUFICIENTE PARA COMPROVAÇÃO DE LABOR EM LOCAL "COM UMIDADE EXCESSIVA". DESCONSIDERADA A ESPECIALIDADE DO PERÍODO DE 23/06/1992 A 03/02/1994. RECURSO DO INSS CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

ACÓRDÃO

A 3ª Turma Recursal 4.0 do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER DO RECURSO DO INSS E DAR-LHE PROVIMENTO, reformando a sentença para desconsiderar a especialidade do período de 16/05/1998 a 13/11/2019 e julgar improcedente o pedido. Sem condenação em honorários, por se tratar de recorrente vencedor. Oportunamente, remetam-se os autos ao juízo de origem, com a respectiva baixa, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 20 de fevereiro de 2025.

5005534-19.2024.4.02.5006

500003506146 .V3

RECURSO CÍVEL Nº 5005534-19.2024.4.02.5006/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL ALEXANDRE DA SILVA ARRUDA

RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: DANIEL RIBEIRO DA SILVA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS em face da sentença do Evento 13, SENT1 que julgou parcialmente procedente o pedido, com o seguinte dispositivo:

"Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, nos termos do art. 487, I, do CPC e condeno o Réu a AVERBAR em nome de DANIEL RIBEIRO DA SILVA, como tempo especial, o período de 23/06/1992 a 03/02/1994.

Sem custas nem verba honorária (arts. 55 da Lei 9099/95 c/c 1º da Lei 10.259/2001)".

Em suas razões recursais, o INSS insurge-se contra o reconhecimento da especialidade do período de **23/06/1992 a 03/02/1994**, sustentando que *"a especialidade pela exposição ao agente umidade só é possível para atividades ou operações realizadas em locais alagados ou encharcados, com umidade excessiva, capazes de produzir danos à saúde dos trabalhadores."*

Nesse contexto, aduz que este não seria o caso do autor, uma vez que *o local de trabalho não é alagado ou encharcado, havendo mero contato com água corrente.*

Afirma, ainda, que não se desconhece a possibilidade de ser feito o enquadramento por categoria profissional com base na analogia, todavia é imprescindível que a decisão judicial que promova o enquadramento por categoria profissional através de analogia justifique a semelhança entre a atividade do autor e a atividade prevista em algum código dos antigos decretos previdenciários, o que não teria ocorrido no caso concreto.

Por todo o exposto, uma vez não satisfeitos os requisitos supra mencionados, argumenta que a r. sentença deve ser reformada para desconsiderar a especialidade do período de **23/06/1992 a 03/02/1994**.

É o relatório. Decido.

VOTO

Quanto à umidade, as Turmas Recursais possuem precedentes no sentido de haver impossibilidade de enquadramento com base no agente nocivo umidade quando não houver provas de que a exposição fosse excessiva (0023723-98.2015.4.02.5151/01). Veja-se:

*"Quanto ao fator de risco **umidade**, o código 1.1.3 do quadro anexo ao Decreto nº 53.831/64 a classifica como agente nocivo quando presente em "operações em locais com **umidade** excessiva, capaz de ser nociva à saúde e proveniente de fontes artificiais". Assim, segundo a legislação previdenciária, a **umidade, normalmente, não constitui agente nocivo: só caracteriza condição especial de trabalho quando é excessiva**. Ademais, o código 1.1.3 do quadro anexo ao Decreto nº 53.831/64 cita como exemplos "trabalhos em contato direto e permanente com água - lavadores, tintureiros, operários nas salinas e outros".*

No caso em apreço, não há comprovação de que a umidade a que o autor estava submetido era excessiva.

O fato de a CTPS anexada no Evento 1, CTPS3 indicar que o segurado atuou como "Lavador", na empresa "Viação Planeta LTDA." não é suficiente para comprovar que o recorrido atuasse em ambiente deveras umido. Na verdade, a razão social da empresa demonstra justamente o oposto, ou seja, que o segurado atuava em companhia cuja atividade principal seria o transporte coletivo de passageiro, indicando que o local de trabalho não seria alagado ou encharcado, havendo apenas mero contato com água corrente no exercício das atribuições.

Dessa forma, a especialidade do período de 16/05/1998 a 13/11/2019 deve ser desconsiderada em razão da não comprovação de que o segurado esteve exposto à umidade excessiva.

Ante o exposto, voto por **CONHECER DO RECURSO DO INSS E DAR-LHE PROVIMENTO**, reformando a sentença **para desconsiderar a especialidade do período de 16/05/1998 a 13/11/2019 e julgar improcedente o pedido**. Sem condenação em honorários, por se tratar de recorrente vencedor. Oportunamente, remetam-se os autos ao juízo de origem, com a respectiva baixa.